# S t a n o v y  s p o l k u

## Vedneměsíčník, z. s.

## I. Název a sídlo spolku

Název spolku zní Vedneměsíčník, z. s. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tento spolek sídlí v ulici Nová ulice 3, České Budějovice, PSČ 370 01 (dále jen **„spolek“**).

## II. Cíl činnosti

Spolek Vedneměsíčník své cíle realizuje především publikováním časopisu Vedneměsíčník, který vychází v množství nejvýše čtyř čísel za rok, každé v nákladu cca 500 výtisků. Tento časopis je distribuován zdarma zejména v Literární kavárně Měsíc ve dne, na českobudějovických středních školách, v klubech, čajovnách a v kině Kotva. Každé číslo je pak archivováno v Jihočeské vědecké knihovně v oddělení regionálního tisku. Mezi doplňkové aktivity spolku patří organizování různých společenských a kulturních akcí pro středoškolské studenty (literárních večerů a autorských čtení).

## III. Členství, členská práva a povinnosti

Členem spolku se může dobrovolně a bez donucení stát fyzická osoba, a to bez ohledu na státní příslušnost, která se ztotožňuje s posláním spolku Vedneměsíčník a má zájem podílet se na jeho činnosti a zároveň je studentem nebo absolventem jedné z českobudějovických středních škol.

Členem spolku se může stát dobrovolně a bez donucení též právnická osoba, pokud z jejího zakladatelského dokumentu (např. společenské smlouvy) a dlouhodobé činnosti vyplývá, že činnost této právnické osoby se shoduje s činností spolku nebo že podporuje činnost spolku.

O členství ve spolku se žádá podáním přihlášky. Není-li v den podání přihlášky fyzická osoba zletilá, je nutný na přihlášce vedle podpisu nezletilého podpis jeho zákonného zástupce. Bez podpisu zákonného zástupce je přihláška neplatná. O přijetí člena rozhoduje valné shromáždění spolku. Proti rozhodnutí o nepřijetí se nelze odvolat, avšak přihlášku lze podat znovu, nejdříve jeden měsíc od rozhodnutí.

Členství zaniká vystoupením, úmrtím, zánikem spolku nebo vyškrtnutím z řad členů pro hrubé porušení členských povinností, o čemž rozhoduje valné shromáždění nejméně měsíc po předchozím písemném upozornění člena, že své členské povinnosti hrubým způsobem porušuje, přičemž nadále v této měsíční lhůtě své povinnosti porušuje.

Došlo-li by po vzniku členství právnické osoby ve spolku ke změně zakladatelského dokumentu či ke změně činnosti, které by se neshodovaly s cílem spolku, či by se změnila dlouhodobá činnosti této právnické osoby - člena, může valná hromada rozhodnout o zániku

členství této právnické osoby a to i bez předchozího upozornění.

Každý člen má právo účastnit se valného shromáždění spolku, volit a jako fyzická či právnická osoba být volen do orgánů spolku. Každý člen má rovněž právo na výhody, které jsou členům spolku poskytovány na akcích pořádaných spolkem.

Nezletilý člen je oprávněn realizovat veškerá svá práva a povinnosti v orgánech spolku bez nutnosti schválení zákonným zástupcem.

## IV. Orgány spolku

Spolek má tyto orgány:

a. valné shromáždění;
b. předseda;
c. revizor účetnictví.

### a. Valné shromáždění

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem spolku a sestává se ze všech členů spolku. Do jeho působnosti spadá především schvalování změn stanov, hospodaření, volba a odvolání předsedy a revizora účetnictví, stejně jako jejich odměňování. Valné shromáždění si k rozhodnutí může vyhradit jakoukoli otázku.

Valné shromáždění svolává předseda spolku alespoň jednou ročně, zpravidla do konce září, a to elektronickou pozvánkou zaslanou všem členům nejpozději 20 dní přede dnem konání valného shromáždění. Pozvánka musí obsahovat místo a čas konání valného shromáždění a navrhovaný program. Na písemnou žádost více než 10 % členů je předseda povinen do 30 dnů od doručení žádosti svolat mimořádné valné shromáždění s programem navrženým v písemné žádosti.

Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomno alespoň 25 % členů spolku.

Není-li i přes řádné svolání valné shromáždění usnášeníschopné, je předseda spolku povinen do 6 dnů od data konání tohoto neusnášeníschopného valného shromáždění stanovit nové datum konání schůze valného shromážděni, přičemž nesmí program schůze původního valného shromáždění měnit. Na nově konaném valném shromáždění, o jehož konání byli členové shora uvedeným způsobem řádně vyrozuměni, není zapotřebí dodržet 25% účast. Na takto konaném shromáždění nelze přijmout žádná rozhodnutí vedoucí k zániku spolku či ke změně stanov.

Nemůže-li ze závažných, zejména zdravotních, důvodů předseda valné shromáždění svolat, může jeho právo realizovat kterýkoliv z členů spolku způsobem shora uvedeným.

Jednání valného shromáždění řídí předseda či v jeho nepřítomnosti valným shromážděním zvolený člen spolku.

Při jednání se valné shromáždění řídí navrženým programem, není-li závažný důvod pro jeho změnu. Tuto změnu musí odsouhlasit alespoň 2/3 přítomných.

Každý člen má při hlasování jeden hlas.

K přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

Ke změně stanov je zapotřebí 2/3 většiny přítomných členů. O změně stanov je povinen příslušný Krajský soud informovat předseda a to do 15 dnů od konání schůze, na které došlo ke

změně stanov.

Každý člen má právo, zejména z důvodu porušení jeho práv na schůzi valného shromáždění, podat žalobu na určení neplatnosti usnesení valné hromady k soudu a to do 30 dnů ode dne konání schůze valného shromáždění, vznesl-li na schůzi námitku. Nebyla-li schůze svolána řádně, může člen podat žalobu na určení neplatnosti usnesení valné hromady i bez vznesení námitky.

### b. Předseda

Předseda je statutárním orgánem spolku, jedná jménem spolku a smí činit jakékoliv právní úkony, které souvisí s cílem činnosti spolku. Při své činnosti musí hájit výlučně zájmy spolku.

Předseda se podepisuje za spolek tak, že napsanému či natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis. Při výkonu svých pravomocí se může nechat zastoupit jiným členem spolku, ale to pouze s předchozím souhlasem valného shromáždění, který může být však udělen pouze pro určitý právní úkon.

Předseda řídí činnost spolku, jedná jeho jménem, reprezentuje ho navenek, odpovídá za jeho hospodaření a svolává valné shromáždění. Může jmenovat či doporučit valnému shromáždění ke zvolení výbor složený ze členů spolku, kterému bude svěřena určitá část činnosti spolku.

Předseda spolku je volen z členů – zletilých fyzických osob či z osob právnických. Jeho funkční období není omezeno a skončí buď jeho odvoláním, vzdání se funkce, či smrtí.

### c. Revizor účetnictví

Revizor účetnictví má za úkol kontrolovat pravidelně, nejméně pak jednou ročně, hospodaření spolku a podávat o tom zprávu valnému shromáždění. Je volen valným shromážděním. Jeho funkční období není omezeno a skončí buď jeho odvoláním, vzdání se funkce, či smrtí.

## V. Zásady hospodaření

Spolek hospodaří vždy s vyrovnaným rozpočtem. Není oprávněno brát si půjčky ani se jinak zadlužovat. Předseda zajišťuje řádné vedení účetnictví. Všechny položky rozpočtu jsou přístupné k nahlédnutí členům spolku. Hlavním příjmem spolku jsou dary a dotace či příspěvky od státu, nadací, fyzických či jiných právnických osob, fondů a dalších institucí.

## VI. Závěrečná ustanovení

Spolek vznikl na dobu neurčitou. Po jeho zániku rozhoduje o způsobu majetkového vypořádání valné shromáždění.

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy byly schváleny na schůzi valného shromáždění dne 29. 12. 2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.